

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2070/2531

นาง มา ลี ดันติธีรวิทย์ ฯ
นาย สม ศักดิ์ รัตนโก กา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 544

ส.เช่าตึกพิพาทจากจำเลยที่ 2 โดยสามีมิได้เกี่ยวข้องด้วยเมื่อสิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว ส. ย่อมมีสิทธิจะโอนสิทธิการเช่าไปให้จำเลยที่ 1 ได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากสามี ทั้งสัญญาเช่าที่ ส. ทำไว้กับจำเลยที่ 2 ได้หมดอายุสัญญาไปแล้ว โจทก์ผู้เป็นบุตรของสามี ส. จึงหาสิทธิที่จะบอกล้างนิติกรรมสัญญาเช่าดังกล่าวไม่.

โจทก์ฟ้องว่านางสายสม รัตนโกคามรียนายประวัติ นันท์สุคนธ์ซึ่งเป็นบิดาโจทก์ ได้ร่วมกันเช่าตึกแถวจากจำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยทั้งสองกับนางสายสมได้สมคบกันโอนสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 โดยทุจริตและนางสายสมไม่ได้รับความยินยอมจากนายประวัติ การโอนดังกล่าวตกเป็นโมฆียะกรรมนางสายสมกับนายประวัติถึงแก่กรรมไปแล้ว ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการโอนสิทธิการเช่าให้เป็นชื่อนางสายสมตามเดิม และบังคับจำเลยที่ 2 ทำสัญญาเช่ากับทายาทนางสายสมต่อไป

จำเลยทั้งสองให้การว่าสิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวนางสายสมย่อมนมีสิทธิโอนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้ให้เช่าได้ยินยอมให้มีการโอนได้จึงเกิดสัญญาเช่าขึ้นใหม่ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่มีสิทธิบอกล้างและไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาว่าโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายประวัติ นันท์สุคนธ์และในฐานะทายาทผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของนายประวัติผู้วายชนม์จะมีสิทธิบอกล้างนิติกรรมการโอนสิทธิการเช่าตึกพิพาทได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามสัญญาเช่าเดิมเอกสารหมายเลข จ.5 ปรากฏว่านางสายสม รัตนโกคาเป็นผู้เช่าตึกพิพาทจากวัดบางขวางจำเลยที่ 2 นายสอน กาญจนสาลักษณ์ไวยาวัจกรวัดบางขวางจำเลยที่ 2 เบิกความว่านางสายสมได้เช่าตึกพิพาทมาตั้งแต่ก่อสร้างใหม่ ๆ ก่อนหมดสัญญาเช่านางสายสมได้โอนสิทธิการเช่าตึกพิพาทให้นายสมศักดิ์ รัตนโกคาจำเลยที่ 1 จนหมดสัญญาเช่าแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2525 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่ากับวัดบางขวางจำเลยที่ 2 เห็นว่าสิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว เมื่อปรากฏว่านางสายสมเป็นผู้เช่าไม่เกี่ยวกับนายประวัติบิดาโจทก์นางสายสมย่อมนมีสิทธิจะโอนสิทธิการเช่าไปให้นายสมศักดิ์ได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากนายประวัติสามี ทั้งปรากฏว่าสัญญาเช่าที่นางสายสมทำให้ไว้กับจำเลยที่ 2 ได้หมดอายุสัญญาไปแล้วและขณะนี้

นายสมศักดิ์จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าโดยตรงกับวัดบางขวางจำเลยที่ 2 แล้วโจทก์จึงหาข้อเท็จจริงที่จะบอกล้างนิติกรรมสัญญาเช่าดังกล่าวไม่

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>